

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1385/2530

พนักงานอัยการ ประจำศาล แขวง
อุดรธานี

นาย โชค กา วิจิตร กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 56

ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 295 มาตรา

จำเลยที่ 2 ใช้ให้จำเลยที่ 1 กระทำผิดด้วยการนำรถยนต์บรรทุกซึ่งมีน้ำหนัก
รถยนต์และน้ำหนักบรรทุกรวมกันเกินกว่าที่ทางการกำหนดถึง 6,100 กิโลกรัม มา
เดิน บนทางหลวงแผ่นดิน เป็นการทำความเสียหายแก่ทางหลวงอันเป็นทางสัญจรไป
มาของประชาชนมีผลเป็นการทำลายเศรษฐกิจของชาติ ทั้งเมื่อศาลชั้นต้นหมายเรียก
จำเลยที่ 2 มาฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ จำเลยที่ 2 ก็หลีกเลี่ยงไม่มาฟังคำพิพากษา
ทั้ง ๆ ที่ได้ทำสัญญาประกันไว้ต่อศาลว่าจะปฏิบัติตามนัด จนศาลต้องสั่งปรับจำเลยที่
2 จำเลยเป็นคนมีความรู้เป็นนิติศาสตร์บัณฑิต และกำลังศึกษาอยู่ในสำนักอบรม
ศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา แต่มิได้คำนึงถึงความสูญเสียของส่วนรวม จึง
ไม่มีเหตุที่จะขอการลงโทษให้จำเลยที่ 2.

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยที่ 1 ขับรถยนต์บรรทุกบรรทุกยางแอสฟัลติกมีน้ำหนักเกิน
กำหนดตามประกาศผู้อำนวยการทางหลวงแผ่นดิน เป็นจำนวน 6,100 กิโลกรัม เดิน

บนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 210 วังสะพุง-อุดรธานีเป็นเหตุให้ทางหลวงแผ่นดินเสียหาย และตามวันเวลาดังกล่าว จำเลยที่ 2 ซึ่งเป็นนายจ้างจำเลยที่ 1 ได้ใช้จำรวานจำเลยที่ 1 ให้กระทำผิดดังกล่าว ขอให้ลงโทษตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 295 ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2515 ข้อ 56, 83 ประกาศผู้อำนวยการทางหลวงแผ่นดิน เรื่อง ห้ามใช้ยานพาหนะโดยที่ยานพาหนะนั้นมีน้ำหนักน้ำหนักบรรทุกหรือน้ำหนักลงเพลาเกินกว่าที่ได้กำหนด เดินบนทางหลวงแผ่นดิน ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2519 ข้อ 4 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 84

จำเลยทั้งสองให้การรับสารภาพ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยทั้งสองมีความผิดตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 295 ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2515 ข้อ 56, 83 ประกาศของผู้อำนวยการทางหลวงแผ่นดิน เรื่อง ห้ามใช้ยานพาหนะโดยที่ยานพาหนะนั้นมีน้ำหนัก น้ำหนักบรรทุกหรือน้ำหนักลงเพลาเกินกว่าที่ได้กำหนดเดินบนทางหลวงแผ่นดิน ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2519 ข้อ 4 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 84 ให้จำคุกคนละสองเดือน จำเลยทั้งสองให้การรับสารภาพ มีเหตุบรรเทาโทษลดโทษให้กึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงจำคุกคนละหนึ่งเดือน

จำเลยทั้งสองอุทธรณ์ขอให้ลงโทษปรับหรือรอการลงโทษจำคุก

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยที่ 2 ฎีกา โดยอธิบดีกรมอัยการรับรองให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "จำเลยที่ 2 ใช้ให้จำเลยที่ 1 กระทำผิดด้วยการนำรถยนต์บรรทุกซึ่งมีน้ำหนักรถยนต์และน้ำหนักบรรทุกรวมกันเกินกว่าที่ทางการกำหนดถึง 6,100 กิโลกรัม มาเดินบนทางหลวงแผ่นดินจำเลยที่ 2 อ้างว่าเป็นนิติศาสตร์บัณฑิต

และกำลังศึกษาอยู่ในสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา หากต้องรับ
โทษจำคุกจะเป็นการตัดอนาคตในการรับราชการโดยเฉพาในสถาบันที่ทรงความ
ยุติธรรมที่จำเลยไต่ฟ้องนั้น เห็นว่า พฤติการณ์ของจำเลยที่ 2 ซึ่งทำสัญญาประกันไว้
ต่อศาลว่าจะปฏิบัติตามนัดหรือหมายเรียกของศาล เมื่อศาลชั้นต้นหมายเรียกจำเลย
ที่ 2 มาฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ จำเลยกลับหลีกเลี่ยงไม่มาฟังคำพิพากษา จน
กระทั่งศาลต้องสั่งปรับจำเลยที่ 2 ผู้ทำสัญญาประกันตนเองและออกหมายจับ และ
ตั้งแต่ศาลชั้นต้นอ่านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ลับหลังจำเลย และออกหมายจับจำเลยที่
2มารับโทษตามคำพิพากษাজนกระทั่งจำเลยที่ 1 ซึ่งรับโทษจำคุกตามคำพิพากษาศาล
อุทธรณ์พ้นโทษไปแล้วก็ยังไม่ได้ตัวจำเลยที่ 2มาศาล ทั้งน้ำหนักบรรทุกก็เกินกว่า
ที่ทางการกำหนดถึง 6,100 กิโลกรัมซึ่งเป็นการทำความเสียหายแก่ทางหลวงแผ่นดิน
อันเป็นทางสัญจรไปมาของประชาชนมีผลเป็นการทำลายเศรษฐกิจของชาติ
จำเลยเป็นคนมีความรู้แต่ก็มิได้คำนึงถึงความสูญเสียของส่วนรวมดังกล่าว จึงไม่มี
เหตุที่จะรอการลงโทษให้จำเลยที่ 2 ฎีกาของจำเลยที่ 2 ฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน.

(อำนวยการ แปลงวิทยา-สุชาติ จิระชาติ-เสรี แสงศิลป์)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

1. การลงโทษนั้นโดยหลักทั่วไปแล้ว ศาลจะคำนึงถึงทฤษฎีของการลงโทษว่า ตามสภาพข้อเท็จจริงที่ปรากฏลักษณะแห่งการกระทำผิด และสภาพของตัวผู้กระทำผิด เหมาะสมที่จะได้รับการลงโทษสถานใด ตามทฤษฎีการลงโทษ การลงโทษจะมีความประสงค์เพื่อเป็นการปราบปราม เพื่อเป็นการป้องกันมิให้ความผิดเกิดขึ้นอีก เพื่อชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้น และเพื่อปรับปรุงแก้ไขผู้กระทำผิด เดิมทฤษฎีการลงโทษมุ่งเน้นถึงการปราบปรามอาชญากรรมเป็นสำคัญการลงโทษจึงมุ่งไปยังความรุนแรงของโทษที่จะลงแก่ผู้กระทำความผิดต่อมาแนวความคิดเกี่ยวกับการลงโทษได้เปลี่ยนแปลงไปโดยมุ่งคำนึงถึงการปรับปรุงแก้ไขผู้กระทำความผิดให้กลับตนเป็นพลเมืองดีเป็นสำคัญ 2. การลงโทษจำคุกนั้น ถ้าพิจารณาในแง่ของทฤษฎีการลงโทษสมัยใหม่ที่คำนึงถึงการบำบัดเยียวยาผู้กระทำผิดเพื่อมิให้กลับไปกระทำความผิดอีก ย่อมเปรียบเสมือนดาบสองคม กล่าวคือถ้าศาลมุ่งแต่จะกำหนดให้ลงโทษจำคุกโดยไม่มีทฤษฎีหรือมาตรฐานที่เหมาะสม การลงโทษเช่นนั้นก็ไม่อาจสนองวัตถุประสงค์ของการลงโทษตามทฤษฎีแก้ไขผู้กระทำผิดให้กลับตนเป็นคนดีได้ การลงโทษจำคุกนั้นพิจารณาตามการลงโทษแนวใหม่จะแบ่งออกได้เป็น 2 แบบแรกคือการลงโทษจำคุกในระยะสั้น (Shorttermsentence)แบบหลังคือการลงโทษจำคุกในระยะยาว (Longtermsentence) การลงโทษจำคุกในระยะสั้นจะไม่เกิดประโยชน์ในด้านการช่วยให้ผู้กระทำความผิดกลับตัวเป็นคนดีแต่อย่างใดเพราะไม่มีเวลาเพียงพอในขณะเดียวกันการลงโทษจำคุกแก่ผู้กระทำความผิดในระยะสั้นยังเป็นการทำลายคุณลักษณะของผู้ต้องโทษ ในทางอ้อม เช่น การตัดโอกาสในการประกอบอาชีพบางอย่างเนื่องจากประวัติการต้องโทษจำคุกรวมทั้งการที่ผู้ต้องโทษได้เข้าไปคลุกคลีกับกลุ่มผู้กระทำผิดโดยสันดานอันจะเป็นโอกาสให้ได้รับรู้แง่มุมหรือแนวทางในการกระทำความผิดอื่น ๆ อีกต่อไป ด้วยเหตุนี้ นักกฎหมายในประเทศต่าง ๆ จึงมองหาทางแก้ไข หรือการหลีกเลี่ยงข้อเสียที่มาจากการลงโทษจำคุก ทางออกประการหนึ่งก็คือการหลีกเลี่ยงการลงโทษจำคุกในระยะสั้น 3. การหลีกเลี่ยงการลงโทษจำคุกในระยะ

สิ้นนั้นประเทศต่าง ๆ มีวิธีการที่แตกต่างกันไปบางประเทศเช่นในประเทศอังกฤษ เป็นต้นจะใช้วิธีการปล่อยตัว (discharge) ในประเทศไทยตามประมวลกฎหมายอาญา กฎหมายได้บัญญัติวิธีการที่จะให้ศาลหลีกเลี่ยงการจำคุกกระยะสั้นไว้ 3 ประการ ดังนี้ ก. การกักขังแทนโทษจำคุก มาตรา 23 ข. การงดลงโทษจำคุก มาตรา 55 ค. การรอกการลงโทษหรือรอกการกำหนดโทษ ตามมาตรา 56 4. การรอกการลงโทษนั้น ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 56 ได้วางหลักเกณฑ์ให้ศาลได้ใช้ดุลพินิจรอกการลงโทษโดยคำนึงจาก อายุ ประวัติความประพฤติ สติปัญญา การศึกษาอบรม สุขภาพ ภาวะแห่งจิต นิสัยอาชีพและสิ่งแวดล้อมของผู้กระทำความผิด หรือสภาพความผิด หรือเหตุอื่นอันควรปรานี น่าสังเกตว่า มาตรา 56 ได้กล่าวไว้แต่เพียงลอย ๆ แต่เพียงว่าให้พิจารณาจากสิ่งดังกล่าว แต่มิได้ให้แนวทางไว้ว่าจะให้พิจารณาสภาพข้อเท็จจริงเหล่านั้นไปในแนวทางใด การพิจารณารอกการลงโทษตามมาตรา 56 จึงเปิดกว้างให้เป็นไปตามดุลพินิจของศาลโดยแท้ และในบางครั้งก็ดูจะขัดกันอยู่ในตัว ดังปรากฏตามแนวคำพิพากษาศาลฎีกาต่อไปนี้ คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 429-30/2505 จำเลยทำร้ายร่างกายผู้อื่นบาดเจ็บซึ่งจำเลยเป็นนักศึกษาธรรมศาสตร์ จะบั่นอนาคตจำเลยลงเสียในขณะนี้ก็เป็นที่น่าเสียดาย จึงขอให้รอกการลงโทษไว้ คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 678/2510 จำเลยกระทำความผิดขณะเรียนหนังสืออยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 สายสามัญ เป็นการแสดงว่าจำเลยเป็นผู้มีความรู้สูง การที่จำเลยกล้ากระทำความผิดย่อมแสดงว่าจำเลยไม่หวั่นเกรงอาญาใด จึงไม่ควรให้รอกการลงโทษ 5. ตามข้อเท็จจริงของคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1385/2530 แม้ศาลจะลงโทษจำคุกจำเลยทั้งสองคนละ 1 เดือน อันเป็นการลงโทษจำคุกกระยะสั้น แต่จะถือว่าขัดต่อแนวความคิดในการลงโทษสมัยใหม่ที่มุ่งบำบัดแก้ไขผู้กระทำความผิดให้เป็นคนดีต่อไปก็คงจะไม่ได้ ด้วยเหตุที่พฤติการณ์ของคดีนี้มีความเป็นพิเศษอยู่หลายประการ ข้อที่น่าพิจารณาก็คือ การศึกษาอบรมที่จำเลยที่ 2 ได้รับจำเลยที่ 2 สำเร็จนิติศาสตรบัณฑิตและกำลังศึกษาอยู่ในสำนักอบรมศึกษากฎหมายแพ่งเนติบัณฑิตยสภาจำเลยได้ศึกษาในเรื่องของหลักนิติศาสตร์

พร้อมที่จะเข้ามาอยู่ในสถานะของผู้ที่จะรักษากฎหมายหรือผดุงความยุติธรรมอยู่
แล้ว บุคคลในสาขาวิชาชีพทางกฎหมายเช่นนี้ย่อมถือว่าเป็นผู้ที่มีมาตรฐานของความ
สำนึกและความรับผิดชอบต่อสังคม ต่อวิชาชีพของกฎหมาย รวมทั้งต่ออุดมการณ์
ของความยุติธรรมเป็นอย่างดี บุคคลเช่นนี้จะวางมาตรฐานเนกเช่นกรณีทั่ว ๆ ไปมิได้
ตามแนววินิจฉัยของคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 429-30/2505 ว่า จำเลยได้รับการศึกษา
สูง จะบั่นอนาคตลงให้เป็นที่น่าเสียดาย หรือตามคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 678/2510 ที่
ว่าจำเลยมีความรู้สึก แต่มากระทำผิดเสียเอง แนวคำพิพากษาทั้งสองไม่อาจจะนำมา
เทียบเคียงกับข้อเท็จจริงในคดีนี้ไม่ว่าในทางใด การที่นักกฎหมายหรือนักศึกษา
กฎหมายกระทำผิด ทางปฏิบัติและแนวความคิดทั่วไปเห็นว่าเป็นเรื่องจะต้องลงโทษ
ให้เป็นเยี่ยงอย่างด้วยตนเป็นผู้ที่จะต้องผดุงความยุติธรรมแต่มาทำลายความ
ยุติธรรมเสียเองโดยไม่สำนึกในอุดมการณ์ แนวความคิดเช่นนี้ไม่เพียงแต่จะมีใน
ประเทศไทยเท่านั้น แต่เป็นที่ยอมรับในทางปฏิบัติของนานาประเทศทั้งนี้ก็เนื่องมา
จากเหตุผลที่ว่า มาตรฐานในความรับผิดชอบต่อสังคมและการรักษากฎหมายของนักฎ
หมายจะต้องสูงกว่าบุคคลทั่วไป ตัวอย่างดังเช่น ในคราวที่ผู้พิพากษาหัวหน้าศาล
ประจำกระทรวงเดินทางไปดูงานศาล ณ ศาลสูงสุดของรัฐนิวเซาท์เวลท์ที่กรุงซิดนีย์
ประเทศออสเตรเลีย คดีที่เข้าชมนั้นเป็นเรื่องที่ทนายความถูกหาว่าทำผิดยกยอกเงิน
ของลูกความจำนวนประมาณ 9,000 บาทเศษ แม้จำเลยจะรับสารภาพและขอใช้เงิน
ให้แก่ผู้เสียหายหายจนพอใจแล้วก็ตามแต่ศาลสูงสุดแผนกคดีอาญาก็ลงโทษจำคุกไป
โดยไม่รอการลงโทษ (ดูรายงานการดูงานศาลในประเทศออสเตรเลีย นิวซีแลนด์
และสิงคโปร์ ของคณะผู้พิพากษาหัวหน้าศาลประจำกระทรวง เมื่อเดือนมิถุนายน
2530) การลงโทษหนักด้วยเหตุผลพิเศษดังกล่าว ก็เพื่อเป็นตอกย้ำมาตรฐานความ
ซื่อสัตย์ความรับผิดชอบต่อสังคมและวิชาชีพกฎหมายเพื่อให้เห็นที่เชื่อถือและไว้วางใจ
ของประชาชนต่อบุคคลในสาขาวิชาชีพนี้อย่างแท้จริงนั่นเอง. นพพรโพธิ์รังสิยา
กร.